

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 35/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายโกศล ชังชู

จำเลย

นายโกศล ชังชู จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า เนื่องจากจำเลยถูกขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว ทำให้กิจการงานต้องหยุดชะงักและได้รับความเสียหาย โปรดเร่งการพิจารณาคดีเป็นการด่วน

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 จำคุก 4 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290, 297 ลงโทษตามมาตรา 290 อันเป็นบทหนัก จำคุก 9 ปี จำเลยนำสืบเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี ฯลฯ

โจทก์และจำเลยต่างฎีกา (อันดับ 107,110)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 119)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ